

SATZUNG

der Wassergenossenschaft Simmlisgschwend - Sulzberg

§ 1

Benennung und Sitz der Wassergenossenschaft

Der Name der Wassergenossenschaft ist: Simmlisgschwend

S u l z b e r g

Die Wassergenossenschaft hat ihren Sitz in: Sulzberg, Brunnenaa Nr. 91

Die Wassergenossenschaft ist eine Genossenschaft nach dem § 73 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. 215/59, vom 16. Oktober 1959, in weiterer Folge kurzerhand WRG. 1959 bezeichnet.

Die Genossenschaft wird nach Genehmigung der Satzung im Anhang zum Wasserbuch evident geführt. Die genossenschaftlichen Anlagen, soweit sie wasserrechtlich bewilligungspflichtig sind und unter die Bestimmungen des II. u. III. Abschnittes des Wasserrechtsgesetzes fallen, werden in das Wasserbuch eingetragen.

§ 2

Zweck und Umfang der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist: (Betreffendes im Sinne des § 73 (1) lit a — h WRG. 1959 eintragen)

die Versorgung mit Trink-, Nutz und Löschwasser einschl. der

notwendigen Speicherungs-, Anreicherungs- und Schutzmaßnahmen

gem. § 73 WRG 1959 lit. ~~a~~ b)

§ 3

Mitglieder, Rechte

Mitglieder der Genossenschaft sind die Eigentümer der in die Genossenschaft einbezogenen Baulichkeiten, Anlagen oder Liegenschaften, welche im angeschlossenen Verzeichnis eingetragen sind. Wer eine in die Genossenschaft einbezogene Baulichkeit, Anlage oder Liegenschaft erwirbt, wird Mitglied der Genossenschaft und ist zu den daraus entspringenden Leistungen verpflichtet.

Die Rechte der Mitglieder sind:

- a) Die Mitbenutzung der genossenschaftlichen Anlagen und Einrichtungen,
- b) die Teilnahme an der Genossenschaftsverwaltung im Sinne dieser Satzung,
- c) der Mitgenuß an den der Genossenschaft gewidmeten Beihilfen und Darlehen,
- d) der Anspruch auf eine angemessene Entlohnung für alle im Auftrage des Genossenschaftsausschusses im Interesse der Genossenschaft ausgeführten Dienstleistungen.

§ 4

Mitglieder, Pflichten

Die Genossenschaftsmitglieder sind verpflichtet:

- a) die aus ihrer Mitgliedschaft entspringenden Leistungen auszuführen; diese Leistungen werden im Rahmen ihres Wirkungsbereiches von der Vollversammlung oder dem Genossenschaftsausschusse auferlegt und können in Geldbeträgen, Sach- oder Arbeitsleistungen bestehen; die Verpflichtung zu solchen Leistungen ist eine Grundlast, welche auf jeden Eigentümer der bezeichneten Baulichkeiten, Anlagen oder Liegenschaften übergeht und bis zum Betrage dreijähriger Rückstände den Vorrang vor anderen Reallasten unmittelbar nach den Steuern und öffentlichen Abgaben genießt;
- b) den Beschlüssen der Vollversammlung und des Ausschusses sowie den Anordnungen des Obmannes in Genossenschaftsangelegenheiten nachzukommen und die Genossenschaftsbeiträge rechtzeitig zu entrichten;
- c) den Obmann auf die im Zustande der Genossenschaftsanlage eingetretenen Mißstände unverzüglich aufmerksam zu machen und
- d) eine Wahl in den Ausschuß anzunehmen und die diesbezüglichen Geschäfte gegen Ersatz allfälliger Auslagen bzw. gegen die in § 3 (d) angeführte Vergütung pünktlich und gewissenhaft zu erfüllen.

§ 5

Aufteilung der Herstellungs-, Erhaltungs- und Betriebskosten

Der Schlüssel für die Aufteilung der Herstellungs-, Erhaltungs- und Betriebskosten wird durch Beschluß der Vollversammlung festgelegt. Hierbei sind die in § 78 WRG. 1959 aufgestellten Grundsätze zu berücksichtigen.

§ 6

Genossenschaftsorgane

Die Genossenschaft besorgt ihre Angelegenheiten durch:

- a) die Vollversammlung,
- b) den Ausschuß,
- c) den Obmann,
- d) die Rechnungsprüfer.

§ 7

Vollversammlung, Umfang und Einberufung

Die Gesamtheit der Mitglieder wird durch die Vollversammlung vertreten. Eine ordentliche Vollversammlung hat mindestens einmal jährlich stattzufinden.

Außerordentliche Vollversammlungen sind einzuberufen:

- a) über Beschluß des Ausschusses, wenn es im Interesse der Genossenschaft notwendig erscheint,
- b) in Durchführung des Beschlusses einer Vollversammlung,
- c) über Verlangen der Wasserrechtsbehörde,
- d) über Verlangen eines Drittels der Mitglieder; das Verlangen muß unter Angabe der Gründe und eines Vorschlages zur Tagesordnung beim Ausschuß schriftlich eingebracht werden.

In den Fällen nach c) und d) muß die außerordentliche Vollversammlung längstens binnen 30 Tagen nach Eintreffen des Verlangens beim Ausschusse einberufen werden. Der Obmann beruft die ordentlichen und die außerordentlichen Vollversammlungen in ortsüblicher Weise unter Bekanntgabe der Tagesordnung ein. Der Zeitpunkt und die Tagesordnung der Vollversammlung sind dem Amte der Vorarlberger Landesregierung rechtzeitig bekanntzugeben. Die außerhalb der Gemeinden, in welchen das genossenschaftliche Unternehmen liegt, ansässigen Mitglieder müssen ein ortsansässiges Mitglied als Schriften- und Nachrichtenempfänger namhaft machen.

§ 8

Vollversammlung, Stimmrecht

Die Anzahl der Stimmen der einzelnen Mitglieder in der Vollversammlung richtet sich grundsätzlich nach den von ihnen auf Grund des Beitragsschlüssels aufzubringenden Kostenbeiträgen. Jedes Mitglied hat jedoch mindestens eine Stimme. Die Stimmenanzahl der einzelnen Mitglieder wird durch Beschluß der Vollversammlung festgelegt. Eine durch Zählung der abgegebenen Stimmen festgestellte Mehrheit ist nur dann entscheidend, wenn die gezählten Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder abgegeben sind. Jene Beteiligten und Körperschaften, welche das Unternehmen durch Beiträge fördern, aber nicht selbst Mitglieder sind, haben das Recht, an den Vollversammlungen durch Vertreter teilzunehmen. Diese sind berechtigt, jederzeit das Wort zu ergreifen.

In der Vollversammlung sind stimmberechtigt:

Die eigenberechtigten Mitglieder, die bevollmächtigten Vertreter der nicht eigenberechtigten Mitglieder und juristischer Personen; die bevollmächtigten Vertreter der am persönlichen Erscheinen verhinderten Mitglieder, welche selbst eigenberechtigte Mitglieder sein müssen und nur je ein Mitglied vertreten dürfen.

§ 9

Vollversammlung, Vorsitz, Abstimmung, Niederschrift

Der Obmann der Genossenschaft, sein Stellvertreter oder in weiterer Folge ein vom Ausschuß bestimmtes Ausschußmitglied führt den Vorsitz in der Vollversammlung. Der Vorsitzende bestimmt die Ordnung der zu verhandelnden Gegenstände, leitet die Versammlung und veranlaßt die Abstimmungen. Er bestellt den Schriftführer und für den Fall von Wahlen und Abstimmungen aus der Mitte der anwesenden Mitglieder zwei Stimmprüfer.

Der Schriftführer hat die Niederschrift über den Verlauf der Vollversammlung zu verfassen. Die Stimmprüfer haben fortlaufend die Beschlußfähigkeit und die Abstimmungsergebnisse

festzustellen. Die Beschlüsse werden im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt. Die Beschlüsse sind in einer Verhandlungsschrift niederzulegen. Die Beschlußfassung über die Auflösung der Genossenschaft, sowie die Beschlußfassung über Änderungen der Satzung bedürfen mindestens zwei Drittel der Stimmen. (§§ 83 und 77 WRG. 1959)

Der Niederschrift ist ein Verzeichnis der anwesenden und vertretenen Mitglieder mit der Angabe der Stimmenzahl beizufügen. Änderungen der Stimmenzahl während der Vollversammlung durch verspätetes Eintreffen oder vorzeitigen Abgang von Mitgliedern sind in der Niederschrift unter Angabe der hiedurch betroffenen Beschlüsse fortlaufend festzuhalten.

§ 10

Vollversammlung, Beschlußfähigkeit

Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn die anwesenden Mitglieder wenigstens die Hälfte aller im Mitgliedsverzeichnis der Genossenschaft ausgewiesenen Stimmen vertreten. Die Beschlußfähigkeit wird vom Obmann auf Grund der Anwesenheitsliste festgestellt. Wenn eine vorschriftsmäßig einberufene Vollversammlung beschlußunfähig ist, wird sie nach Ablauf einer Stunde bei unveränderter Tagesordnung dann beschlußfähig, wenn die Anwesenden mindestens ein Viertel aller Stimmen vertreten.

§ 11

Vollversammlung, Wirkungskreis

In den Wirkungskreis der Vollversammlung fallen:

- a) die Beschlußfassung über die Satzungen und über allfällige nach dem Wasserrechtsgesetze zulässige Änderungen der Satzungen,
- b) die Beschlußfassung über wesentliche Änderungen oder Ergänzungen des behördlich genehmigten Entwurfes, welche vor oder während der Ausführung beantragt werden, vorbehaltlich der etwa notwendigen behördlichen Bewilligung dieser Änderung,
- c) die Festlegung des Schlüssels für die Aufteilung der Herstellungs-, Erhaltungs- und Betriebskosten sowie die Beschlußfassung über die von den einzelnen Mitgliedern zu entrichtenden Zahlungen,
- d) die Beschlußfassung über die Aufnahme von Darlehen,
- e) die Beschlußfassung über die Aufnahme neuer Grundstücke in den Genossenschaftsverband und die Ausscheidung einzelner Grundstücke aus dem Genossenschaftsverband nach den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes,
- f) die Beschlußfassung von Anordnungen für den Ausschuß bezüglich der diesem in § 13 zugewiesenen Angelegenheiten,
- g) die alljährliche Prüfung und Genehmigung der Rechnungslegung des Ausschusses und des jährlichen Haushaltsplanes,
- h) die Wahl des Ausschusses, der Ersatzmänner und der Rechnungsprüfer,
- i) die Beschlußfassung über das Ausscheiden einzelner Mitglieder und über die Auflösung der Genossenschaft nach den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes.

§ 12

Ausschuß, Mitglieder und Wahl

Zur Leitung der Genossenschaft und Besorgung der nicht der Vollversammlung vorbehaltenen Angelegenheiten wählt die Vollversammlung aus den Mitgliedern auf die Dauer von drei Jahren den Obmann und den Ausschuß mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Vollversammlung bestimmt die Anzahl der Mitglieder und Ersatzmänner des Ausschusses. Die Ersatzmänner treten im Bedarfsfalle in den Ausschuß in der Reihenfolge ein, die sich aus der Stimmenzahl ihrer Wahl ergibt. Das Wahlergebnis ist der Wasserrechtsbehörde und dem Amte der Vorarlberger Landesregierung zu melden.

Wenn das genossenschaftliche Unternehmen aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, ist das Amt der Vorarlberger Landesregierung berechtigt, einen Vertreter mit Sitz und Stimme zu den Sitzungen des Ausschusses zu entsenden. In diesem Falle sind die Sitzungen samt Angabe der Tagesordnung dem Amt der Vorarlberger Landesregierung bekanntzugeben.

Die Wahl ist in der Regel mittels Stimmzettel vorzunehmen, kann aber auch auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses der Vollversammlung durch Zuruf erfolgen. Ergibt sich aus der Wahl keine absolute Mehrheit, so ist die engere Wahl vorzunehmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Wenn ein in den Ausschuß gewähltes Mitglied zwingende Gründe glaubhaft macht, die der Besorgung der übertragenen Angelegenheiten entgegenstehen, kann es durch Beschluß der Vollversammlung von der Verpflichtung zur Annahme der Wahl entbunden werden.

§ 13

Ausschuß, Wirkungskreis

Der Ausschuß ist zur Entscheidung und Verfügung in allen Angelegenheiten berufen, die nicht durch das Gesetz oder die Satzungen der Vollversammlung vorbehalten oder durch die Satzungen anderen genossenschaftlichen Organen zugewiesen sind. In den Wirkungskreis des Genossenschaftsausschusses fallen insbesondere:

- a) alle zur Ausführung der Anlagen notwendigen Anordnungen und bei Ausführung der Arbeiten in eigener Regie die Beschaffung des Materials und Bestellung der erforderlichen Arbeitskräfte,
- b) die Aufsicht über die Genossenschaftsarbeiten und die sachgemäße Erhaltung der bereits fertiggestellten Anlagen,
- c) die Zahlungen für geliefertes Material und geleistete Arbeiten,
- d) die Einhebung der fälligen Beträge von den Mitgliedern und die Gesamtverrechnung,
- e) die Fortführung der Mitglieder- und Grundstückverzeichnisse,
- f) die Beschlußfassung über die Einberufung außerordentlicher Vollversammlungen nach Bedarf,
- g) die Durchführung der Anordnungen des Amtes der Vorarlberger Landesregierung und der von ihr bestellten Bauleitung.

Der Ausschuß bestellt zur Verrechnung der Eingänge und Ausgänge, zur Einziehung der fälligen Beiträge und Strafgeider und zur Auszahlung von Geldern nach der vom Obmann erfolgten Anweisung einen Kassier. Dieser wird aus der Mitte des Ausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit — nach Köpfen gerechnet — gewählt. Er steht unter der verantwortlichen Kontrolle des Obmannes.

§ 14

Ausschuß, Einberufung und Beschlüsse

Der Ausschuß wird vom Obmann nach freiem Ermessen, nach Erfordernis oder über Aufforderung der Wasserrechtsbehörde oder über Aufforderung von wenigstens drei Mitgliedern des Ausschusses unter Angabe der Gründe einberufen. Die Mitglieder müssen unter Angabe der Tagesordnung rechtzeitig verständigt werden.

Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Wenn eine vorschriftsmäßig einberufene Versammlung der Ausschußmitglieder beschlußunfähig ist, wird sie nach Ablauf einer Stunde bei unveränderter Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Ausschußmitglieder beschlußfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Ausschußmitglieder — nach Köpfen gerechnet — gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Dieser nimmt an allen Abstimmungen teil. Über die Beschlüsse wird eine Niederschrift geführt, die vom Vorsitzenden und einem Ausschußmitglied gefertigt bei der nächsten Sitzung des Ausschusses vorzulegen ist.

§ 15

Obmann, Wirkungskreis, Wahl des Stellvertreters

Der Obmann oder in dessen Verhinderung sein Stellvertreter vertritt die Genossenschaft nach außen, beruft die Voll- und Ausschußversammlungen ein und leitet alle Beratungen. Er zeichnet für die Genossenschaft. Schriftstücke, durch welche Verpflichtungen für die Genossenschaft begründet werden, müssen vom Obmann und von einem Mitgliede des Ausschusses gezeichnet werden.

Der Obmann ist das Vollzugsorgan der Genossenschaft und besorgt die ihm übertragenen Geschäfte entsprechend den Beschlüssen der Vollversammlung und des Ausschusses. Bei Erledigung der Stelle des Obmannes oder dessen Stellvertreters während der Amtszeit ist eine Neuwahl vorzunehmen.

Der Stellvertreter des Obmannes wird aus dem Ausschusse aus seiner Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit — nach Köpfen gerechnet — gewählt.

§ 16

Rechnungsprüfer, Wahl und Wirkungskreis

Die Amtsdauer der von der Vollversammlung gewählten Rechnungsprüfer beträgt ein Jahr. Sie haben die Rechnungen und Rechnungsabschlüsse auf Grund der Einsichtnahme in die Bücher der Genossenschaft zu überprüfen und der ordentlichen Vollversammlung Bericht zu erstatten. Die Rechnungsprüfer müssen eigenberechtigte Mitglieder sein. Sie dürfen nicht zugleich Mitglieder des Ausschusses oder Angestellte der Genossenschaft sein oder zur Genossenschaft in einem Geschäftsverhältnis stehen. Die Rechnungsprüfer sind wieder wählbar.

§ 17

Bekanntmachung von Beschlüssen

Die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen und wichtige Beschlüsse des Ausschusses müssen den einzelnen Mitgliedern ortsüblich und der Wasserrechtsbehörde schriftlich bekanntgegeben werden. Auswärtige Mitglieder müssen sich durch ihre Schriften- und Nachrichtenempfänger unterrichten lassen.

§ 18

Strafbestimmungen

Unentschuldigtes Fernbleiben von den Vollversammlungen und unentschuldigtes oder offenbar vorsätzliches Fernbleiben von den Ausschusssitzungen kann mit einer Geldstrafe von 10 bis 200 S belegt werden. Die Strafbemessung obliegt dem Ausschusse. Gegen die Bestrafung ist die Beschwerde an die Wasserrechtsbehörde binnen 14 Tagen nach Empfang des Strafbescheides zulässig, welche darüber endgültig entscheidet.

§ 19

Durchführung des genossenschaftlichen Unternehmens

Die Genossenschaft ist der Bauherr der genossenschaftlichen Anlagen. Sie kann mit der Ausführung Bauunternehmer beauftragen oder die Arbeiten in eigener Regie ausführen.

§ 20

Finanzierung der Bauten und Erhaltungsarbeiten

Die Kosten der Herstellung der genossenschaftlichen Anlagen werden durch Beiträge der Mitglieder, anderer Interessenten und durch öffentliche Beihilfen aufgebracht.

Die Kosten der Erhaltung der genossenschaftlichen Anlagen werden durch Beiträge der Mitglieder aufgebracht. Verfügbare Gelder sind fruchtbringend anzulegen.

§ 21

Ausscheiden einzelner Mitglieder

Durch das Ausscheiden eines einzelnen Mitgliedes (§ 82 WRG) wird die Genossenschaft in ihrem rechtlichen Bestande nicht berührt. Das ausscheidende Mitglied hat gegenüber der Genossenschaft keinen Anspruch auf irgendwelche Entschädigungen.

Schlichtung und Streitigkeiten

Bei Streitfällen aus dem Genossenschaftsverhältnis zwischen den Mitgliedern untereinander oder zwischen diesen und der Genossenschaft steht die innerhalb 14 Tagen beim Ausschuß der Genossenschaft einzubringende Beschwerde an die Wasserrechtsbehörde offen, soweit nicht die Zuständigkeit der gerichtlichen Behörden gegeben ist.

Schlußbestimmungen

Im übrigen gelten für alle Angelegenheiten der Wassergenossenschaft die Bestimmungen des 7. Abschnittes des Wasserrechtsgesetzes 1959.

Diese Satzung wurde in der Vollversammlung der Wassergenossenschaft

Sulzberg am *3. 11. 1960* verlesen und mit *12*

Stimmen von insgesamt *12* Stimmen beschlossen.

Sulzberg, am *3. 11.* 19 *60*

Für die Wassergenossenschaft:

Bezirkshauptmannschaft
Bregenz

der Obmann: Blank Josef

Wasserrechtlich mit Bescheid

vom *3. 12. 60* Zl.: II-*3188/60*
bewilligt.

Bregenz, am *3. Dez. 1960*

Der Bezirkshauptmann
i. A.

Fugner